

Concurso Público

EDITAL n. 1/2007

TÉCNICO JUDICIÁRIO

ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS

Código: 201

➤ Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de **01** a **16** relacionam-se com o texto abaixo. Leia-o com atenção antes de responder a elas.

Como o rei de um país chuvoso

Um espectro ronda o mundo atual: o espectro do tédio. Ele se manifesta de diversas maneiras. Algumas de suas vítimas invadem o “shopping center” e, empunhando um cartão de crédito, comprometem o futuro do marido ou da mulher e dos filhos. A maioria opta por ficar horas diante da TV, assistindo a “reality shows”, os quais, por razões que me escapam, tornam interessante para seu público a vida comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia, claustrofóbica.

O mal ataca hoje em dia faixas etárias que, uma ou duas gerações atrás, julgávamos naturalmente imunizadas a seu contágio. Crianças sempre foram capazes de se divertir umas com as outras ou até sozinhas. Dotadas de cérebros que, como esponjas, tudo absorvem e de um ambiente, qualquer um, no qual tudo é novo, tudo é infinito, nunca lhes faltam informação e dados a processar. Elas não precisam ser entretidas pelos adultos, pois o que quer que estes façam ou deixem de fazer lhes desperta, por definição, a curiosidade natural e aguça seus instintos analíticos. E, todavia, os pais se vêem cada vez mais compelidos a inventar maneiras de distrair seus filhos durante as horas ociosas destes, um conceito que, na minha infância, não existia. É a idéia de que, se a família os ocupar com atividades, os filhos terão mais facilidades na vida.

Sendo assim, os pais, simplesmente, não deixam os filhos pararem.

Se o mal em si nada tem de original e, ao que tudo indica, surgiu, assim como o medo, o nojo e a raiva, junto com nossa espécie ou, quem sabe, antes, também é verdade que, por milênios, somente uma minoria dispunha das condições necessárias para sofrer dele. Falamos do homem cujas refeições da semana dependiam do que conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça, estar fraco o bastante para se converter em caça e de uma mulher que, de sol a sol, trabalhava com a enxada ou o pilão. Nenhum deles tinha tempo de sentir o tédio, que pressupõe ócio abundante e sistemático para se manifestar em grande

escala. Ninguém lhe oferecia facilidades. Por isso é que, até onde a memória coletiva alcança, o problema quase sempre se restringia ao topo da pirâmide social, a reis, nobres, magnatas, aos membros privilegiados de sociedades que, organizadas e avançadas, transformavam a faina abusiva da maioria no luxo de pouquíssimos eleitos.

O tédio, portanto, foi um produto de luxo, e isso até tão recentemente que Baudelaire, para, há século e meio, descrevê-lo, comparou-se ao rei de um país chuvoso, como se experimentar delicadeza tão refinada elevasse socialmente quem não passava de “aristocrata de espírito”.

Coube à Revolução Industrial a produção em massa daquilo que, previamente, eram raridades reservadas a uma elite mínima. E, se houve um produto que se difundiu com sucesso notável pelos mais inesperados andares e recantos do edifício social, esse produto foi o tédio. Nem se requer uma fatura de Primeiro Mundo para se chegar à sua massificação. Basta, a rigor, que à satisfação do biologicamente básico se associe o cerceamento de outras possibilidades (como, inclusive, a da fuga ou da emigração), para que o tempo ocioso ou inútil se encarregue do resto. Foi assim que, após as emoções fornecidas por Stalin e Hitler, os países socialistas se revelaram exímios fabricantes de tédio, único bem em cuja produção competiram à altura com seus rivais capitalistas. O tédio não é piada, nem um problema menor. Ele é central. Se não existisse o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas. Seja como for, nem esta nem soluções tradicionais (a alta cultura, a religião organizada) resolverão seus impasses. Que fazer com essa novidade histórica, as massas de crianças e jovens perpetuamente desempregados, funcionários, gente aposentada e cidadãos em geral ameaçados não pela fome, guerra ou epidemias, mas pelo tédio, algo que ainda ontem afetava apenas alguns monarcas?

ASCHER, Néelson, *Folha de S. Paulo*, 9 abr. 2007, Ilustrada. (Texto adaptado)

Questão 01

“Como o rei de um país chuvoso”

O título do texto contém, **sobretudo**,

- A) uma alusão à antítese entre a facilidade de provimento das necessidades materiais e o vazio decorrente do ócio e da monotonia pela ausência de motivos por que lutar.
- B) uma comparação que trata da dificuldade de convivência entre a opulência do poder e a manipulação decorrente do consumismo exacerbado.
- C) uma metáfora relacionada à coabitação da angústia existencial contemporânea com a busca de sentidos para a vida, especialmente entre os membros da aristocracia.
- D) uma referência ao conflito advindo da solidão do poder, especialmente no que se refere ao desânimo oriundo da ausência de perspectivas para a vida em sociedade.

Questão 02

O texto **NÃO** menciona como causa para a presença do tédio na sociedade moderna

- A) a ausência de atividades físicas compulsórias relacionadas com a sobrevivência.
- B) a facilidade de acesso aos bens que provêem as necessidades físicas primárias.
- C) a limitação da mobilidade física e privação de certas liberdades.
- D) a proliferação de empresas e de espaços de lazer e de consumo.

Questão 03

A alternativa em que o termo destacado **NÃO** está **corretamente** explicado entre parênteses é

- A) “[...] aos membros privilegiados de sociedades que [...] transformavam **a faina** abusiva da maioria no luxo de pouquíssimos eleitos.” (linhas 30-32) (A CARÊNCIA, A MISÉRIA)
- B) “Basta [...] que à satisfação do biologicamente básico se associe **o cerceamento** de outras possibilidades [...]” (linhas 41-43) (A RESTRIÇÃO, A SUPRESSÃO)
- C) “[...] os países socialistas se revelaram **exímios** fabricantes do tédio[...]” (linhas 45-46) (EMINENTES, PERFEITOS)
- D) “**Um espectro** ronda o mundo atual: o espectro do tédio.” (linha 1) (UM FANTASMA, UMA AMEAÇA)

Questão 04

“O mal ataca hoje em dia faixas etárias que, **uma ou duas gerações atrás**, julgávamos naturalmente imunizadas a seu contágio.” (linhas 8-9)

A expressão destacada pode ser substituída sem alteração significativa do sentido por

- A) a uma ou duas gerações.
- B) acerca de duas gerações.
- C) há uma ou duas gerações.
- D) por uma ou duas gerações.

Questão 05

“Se não existisse o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.” (linhas 47-49)

Alterando-se os tempos verbais, haverá erro de coesão em

- A) Não existindo o tédio, não haveria, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.
- B) Se não existe o tédio, não terá havido, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.
- C) Se não existir o tédio, não vai haver, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.

- D) Se não tivesse existido o tédio, não teria havido, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e tantas fortunas decorrentes delas.

Questão 06

A supressão da vírgula implica alteração do sentido em

- A) “Coube à Revolução Industrial a produção em massa daquilo que, previamente, eram raridades reservadas a uma elite mínima.” (linhas 37-38)
Coube à Revolução Industrial a produção em massa daquilo que previamente eram raridades reservadas a uma elite mínima.
- B) “Nenhum deles tinha tempo de sentir o tédio, que pressupõe ócio abundante e sistemático [...]” (linhas 26-27)
Nenhum deles tinha tempo de sentir o tédio que pressupõe ócio abundante e sistemático [...]
- C) “O tédio não é piada, nem um problema menor.” (linha 47)
O tédio não é piada nem um problema menor.
- D) “[...] também é verdade que, por milênios, somente uma minoria dispunha das condições necessárias [...]” (linhas 21-23)
[...] também é verdade que por milênios somente uma minoria dispunha das condições necessárias [...]

Questão 07

A alteração da colocação pronominal acarreta erro em

- A) “E, todavia, os pais se vêem cada vez mais compelidos [...]” (linha 15)
E, todavia, os pais vêem-se cada vez mais compelidos [...]
- B) “[...] que Baudelaire, para, há século e meio, descrevê-lo, comparou-se [...]” (linhas 33-34)
[...] que Baudelaire, para o descrever, há século e meio, comparou-se [...]
- C) “[...] se a família os ocupar com atividades, os filhos terão mais facilidades na vida.” (linhas 17-18)
[...] se a família ocupá-los com atividades, os filhos terão mais facilidades na vida.
- D) “[...] sentir o tédio [...] para se manifestar em grande escala.” (linhas 26-28)
[...] sentir o tédio [...] para manifestar-se em grande escala.

Questão 08

O pronome utilizado na expressão entre parênteses está **CORRETO** e corresponde ao termo destacado em

- A) “A maioria [...] assistindo **a ‘reality shows’** [...]” (linha 4) (ASSISTINDO-OS)
- B) “Algumas de suas vítimas [...] comprometem **o futuro do marido ou da mulher e dos filhos.**” (linhas 2-4) (COMPROMETEM-NOS)

- C) “Seja como for, nem esta nem soluções tradicionais [...] resolverão **seus impasses**.” (linhas 49-51) (RESOLVER-LHES-ÃO)
- D) “[...] os quais [...] tornam interessante para seu público **a vida comum de estranhos** [...]” (linhas 5-6) (TORNAM-NA INTERESSANTE PARA SEU PÚBLICO)

Questão 09

A substituição da forma verbal destacada pela que se encontra entre parênteses **NÃO** implica **erro** em

- A) “Nenhum deles **tinha** tempo de sentir o tédio [...]” (linha 26) (TINHAM)
- B) “[...] para que o tempo ocioso ou inútil se **encarregue** do resto.” (linhas 43-44) (ENCARREGUEM)
- C) “Se não existisse o tédio, não **haveria**, por exemplo, tantas empresas de entretenimento [...]” (linhas 47-49) (HAVERIAM)
- D) “[...] tudo é infinito, nunca lhes **faltam** informação e dados a processar.” (linha 12) (FALTA)

Questão 10

A forma ativa correspondente a “[...] Elas não precisam ser entretidas pelos adultos [...]” (linhas 12-13) é

- A) Não se precisou entreter as crianças.
- B) Os adultos não as entretêm.
- C) Os adultos não as vão entreter.
- D) Os adultos não precisam entretê-las.

Questão 11

“[...] o tédio [...] **pressupõe** ócio abundante e sistemático [...]” (linhas 26-28)

O verbo **pressupor** está utilizado de forma errada em

- A) O tédio pressupôs ócio abundante e sistemático.
- B) O tédio pressupusera ócio abundante e sistemático.
- C) Quando o tédio pressupor ócio abundante e sistemático.
- D) Se o tédio pressupusesse ócio abundante e sistemático.

Questão 12

“O tédio, **portanto**, foi um produto de luxo, e isso até tão recentemente que Baudelaire, para, há meio século e meio, descrevê-lo, comparou-se ao rei de um país chuvoso [...]” (linhas 33-35)

O termo destacado apresenta uma idéia de

- A) causa.

- B) concessão.
- C) conclusão.
- D) consequência.

Questão 13

“A maioria opta por ficar horas diante da TV, assistindo a ‘reality shows’, os quais, por razões que me escapam, tornam interessante para seu público a vida comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia, claustrofóbica.” (linhas 4-7)

A redação que **NÃO** apresenta erro gramatical é

- A) Algo idêntico a própria rotina considerada vazia, claustrofóbica, ou seja, a vida comum de estranhos, torna-se interessante para o público da TV, cuja maioria opta por ficar horas diante dela assistindo, por razões, que me escapam, “reality shows”.
- B) A vida comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia, claustrofóbica, tornam-se, por razões que me escapam, interessante para a maioria do público o qual opta por ficar horas diante da TV assistindo a “reality shows”.
- C) Escapa-me as razões pelas quais os “reality shows”, que a maioria assiste, optando por ficar horas diante da TV, tornam interessante para seu público a vida comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia, claustrofóbica.
- D) Os “reality shows”, aos quais a maioria, ficando horas diante da TV, opta por assistir, tornam, por razões que me escapam, interessante para seu público a vida comum de estranhos, ou seja, algo idêntico à própria rotina considerada vazia, claustrofóbica.

Questão 14

A expressão entre parênteses **NÃO** corresponde ao termo destacado em

- A) “[...] aos membros privilegiados de sociedades **que**, organizadas e avançadas, transformavam a faina abusiva da maioria [...]” (linhas 30-31) (MEMBROS PRIVILEGIADOS DE SOCIEDADES)
- B) “E, todavia, os pais se vêem cada vez mais compelidos a inventar maneiras de distrair seus filhos durante as horas ociosas **destes**, [...]” (linhas 15-16) (DE SEUS FILHOS)
- C) “O mal ataca hoje em dia faixas etárias que, uma ou duas gerações atrás, julgávamos naturalmente imunizadas a **seu** contágio.” (linhas 8-9) (O MAL)
- D) “Se não existisse, não haveria, por exemplo, tantas empresas de entretenimento e tantas fortunas decorrentes **delas**.” (linhas 47-49) (DE TANTAS EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO)

Questão 15

“**Um espectro** ronda o mundo atual: o espectro do tédio.” (linha 1)

A alternativa em que o termo destacado exerce a mesma função sintática que a expressão sublinhada no período acima é

- A) “Coube **à Revolução Industrial** a produção em massa daquilo que, previamente, [...]” (linhas 37-38)
- B) “Dotadas de cérebro que, como esponjas, **tudo** absorvem e de um ambiente [...]” (linhas 10-11)
- C) “E se houve **um produto** que se difundiu com sucesso notável pelos mais inesperados andares e recantos [...]” (linhas 38-40)
- D) “Se não existisse **o tédio**, não haveria, por exemplo, tantas empresas de entretenimento [...]” (linhas 47-49)

Questão 16

“**Falamos do homem cujas refeições da semana** dependiam do que conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça, [...]” (linhas 23-24)

A redação que **NÃO** apresenta erro gramatical é

- A) as refeições da semana do homem do qual falamos dependiam do que ele conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça, [...]
- B) das refeições da semana do qual homem falamos dependia aquilo que conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça, [...]
- C) falamos do homem de cujas as refeições da semana dependia aquilo que conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça [...]
- D) falamos do homem que as refeições dele da semana dependiam do que ele conseguiria caçar na segunda-feira, antes de, na terça [...]

➤ Noções de Direito e Ética Profissional

Questão 17

A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, estabelecida na Constituição da República, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, sua transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei.
- B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, via plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- C) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Estados far-se-ão, por autorização do Congresso Nacional, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante referendo às

populações envolvidas, após divulgação dos Estudos de Viabilidade apresentados e publicados na forma da Lei.

- D) A extinção e a reincorporação da área do Território Federal de Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco foram realizadas mediante lei complementar.

Questão 18

Sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Compõe-se de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, dentre eles, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
- B) Compete-lhe zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados, há menos de um ano, por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas.
- C) Junto ao Conselho oficializam o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
- D) Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.

Questão 19

Analise as seguintes afirmativas sobre o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal.

- I. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- II. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em concreto, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
- III. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no controle abstrato de constitucionalidade, para adquirirem eficácia contra todos e efeito vinculante, dependem de o Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional.
- IV. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
- B) apenas as afirmativas II e III estão incorretas.
- C) apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
- D) todas as afirmativas estão incorretas.

Questão 20

Nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais, o Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta, autárquica e fundacional os seguintes direitos, **EXCETO**

- A) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
- B) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias e licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
- C) proteção em face da automação, na forma da lei.
- D) proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Questão 21

De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, a respeito dos Juízes de Direito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O magistrado pode ser exonerado por decisão do Tribunal de Justiça, pelo voto da maioria de seus membros e assegurada ampla defesa, por ato ou por omissão ocorridos antes do vitaliciamento.
- B) O magistrado pode ser suspenso do cargo, até o julgamento definitivo por crime comum ou de responsabilidade, cometido no exercício ou em razão do cargo quando manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo, dotado de insuficiente capacidade técnica de trabalho, ou cujo procedimento seja incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, mediante deliberação do Tribunal de Justiça.
- C) É assegurado ao Estado o direito de regresso contra o responsável por dano causado às partes em processo judicial decorrente de decisão judicial caracterizadora de erro judiciário em ação de reparação de danos.
- D) Caracteriza crime de responsabilidade do magistrado retardar, praticar indevidamente ou deixar de praticar ato de ofício, em processo judicial, com ofensa à lei, para satisfazer sentimento pessoal ou interesse próprio.

Questão 22

Sobre o estatuto jurídico da magistratura, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A vedação do exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo de magistrado por aposentadoria ou exoneração não se aplica ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais por ausência dessa previsão na Constituição do Estado de Minas Gerais.
- B) O exercício de função de direção acadêmica de instituição de ensino jurídico é permitida aos magistrados, por caracterizar-se como atividade de magistério.
- C) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- D) O Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adquire vitaliciedade a partir da nomeação.

Questão 23

Analise as seguintes afirmativas.

- I. A cláusula de reserva de plenário atua como verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o Supremo Tribunal Federal, também no controle concentrado.
- II. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito, nem poderá condicioná-la a que se exauram previamente as vias administrativas.
- III. O direito de petição, assegurado constitucionalmente, consiste no direito que assiste a qualquer pessoa de apresentar pedido ou queixa ao poder público sobre qualquer assunto abrangido pelos domínios de atividade do ente estatal a que é dirigido o pedido ou queixa e que lhe diga diretamente respeito.
- IV. A violação da integridade física de um preso sob a custódia estatal durante uma rebelião, que venha a lhe causar lesões corporais de natureza grave, não gera, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, o dever de indenizar do Estado, quando se prova que o agente causador das lesões agiu em legítima defesa própria.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 24

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A Administração Pública somente poderá anular seus próprios atos mediante decisão do Poder Judiciário.

- B) A revogação de um ato administrativo pode ser feita com observância dos critérios de oportunidade e conveniência, de caráter discricionário.
- C) O Juiz, enquanto agente público, encontra-se sujeito a uma vinculação absoluta, não se admitindo pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fundamentar suas decisões.
- D) É desnecessária a instauração do contraditório para imposição de penas administrativas leves, como a advertência, podendo resultar sua aplicação de fato apurados em sindicância.

Questão 25

São hipóteses de dispensa de licitação, **EXCETO**

- A) em caso de guerra ou grave perturbação da ordem.
- B) em caso de emergência ou calamidade.
- C) em caso de restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
- D) em caso de doação de bem móvel para fins e uso de interesse social.

Questão 26

Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Compete ao Tribunal Pleno apreciar pedido de intervenção em município.
- B) Para exame e relatório dos *habeas corpus*, tem o relator dez dias de prazo.
- C) O presidente designará relator *ad hoc* para o acórdão, no caso de ausência de todos os desembargadores que participaram do julgamento.
- D) No prazo de quarenta e oito horas da assinatura do acórdão, o cartório onde tramita o feito fará publicar a súmula da decisão, dela constando os nomes dos advogados das partes.

Questão 27

Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O julgamento do agravo será tomado pelo voto de três desembargadores, seguindo-se ao do relator, o do revisor e o do vogal, observada a ordem de antiguidade.
- B) Na apelação em processo de procedimento sumário, o relator terá o prazo de quinze dias para o relatório e, restituindo os autos ao cartório, pedirá a designação de dia para julgamento.
- C) Quando o recurso for de *habeas corpus*, ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça e distribuído, será julgado na primeira sessão, sem sustentação oral.

- D) Na apelação criminal, protocolados, fiscalizados, conferidos e cadastrados, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer, no prazo de vinte dias, se em liberdade o réu, e, em dez dias, se preso.

Questão 28

Analise as seguintes afirmativas a respeito da disciplina dos Juizados Especiais implementada pela Lei Complementar n. 59/2001.

- I. As Turmas Recursais são compostas por Juízes de Direito e por Juízes leigos, com jurisdição na sede de sua comarca ou de comarca que integre o seu grupo jurisdicional, indicados pela Corte Superior, para um período de três anos, permitida uma recondução e vedada a recusa.
- II. Deverá ser implantada em toda comarca do Estado vara especializada com competência para processar e julgar os feitos da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
- III. O Presidente da Turma Recursal exercerá o juízo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto contra sua decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
- IV. Devem ser vitalícios os juízes togados integrantes das Turmas Recursais.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
- B) apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
- C) apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
- D) todas as afirmativas estão incorretas.

Questão 29

É defeso aos servidores dos órgãos auxiliares dos Tribunais e da Justiça de Primeira Instância

- A) exercer com acuidade, dedicação e probidade as atribuições do cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade administrativa; ser assíduo e pontual.
- B) recusar fé a documentos públicos; promover manifestações de apreço àqueles que se destacarem no serviço.
- C) guardar sigilo sobre assunto do serviço; ser leal ao órgão a que servir.
- D) fornecer aos interessados, no prazo máximo de quarenta e oito horas, salvo motivo justificado, certidão de atos administrativos ou processuais.

Questão 30

De acordo com a Lei Complementar n. 59/2001, as fases do processo disciplinar desenvolvem-se na seguinte ordem

- A) instauração; instrução; defesa; relatório; julgamento; recurso.

- B) instauração;indiciamento; defesa; relatório; julgamento; recurso.
- C) instauração;defesa preliminar; instrução; relatório; julgamento; recurso.
- D) instauração;publicação;instrução; relatório; defesa; julgamento; recurso.

Questão 31

A missão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais consiste em

- A) consolidar o Estado Democrático de Direito e buscar, por meio da prestação jurisdicional célere e efetiva, promover a paz social e o bem comum mediante distribuição de justiça, visando ao desenvolvimento da sociedade e da dignidade da pessoa humana.
- B) garantir, no âmbito de sua competência, a prestação jurisdicional com qualidade, eficiência e presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade e constituir-se em instrumento efetivo de justiça, eqüidade e de promoção da paz social.
- C) distribuir justiça para a consecução e formação de meios para promover a solidariedade e a paz entre todos os integrantes da sociedade, de maneira real e eficaz, com vistas à construção do Estado Democrático de Direito com justiça social.
- D) por meio da prestação jurisdicional célere e efetiva, instaurar a justiça, promover a integração social e fomentar o desenvolvimento com respeito ao ser humano, mediante a construção da cidadania e o estabelecimento de laços de solidariedade entre as pessoas.

Questão 32

A respeito dos objetivos da Superintendência Judiciária, reorganizada pela Resolução n. 520/2007,editada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é **CORRETO** afirmar que

- A) tem como objetivos garantir condições para o alcance dos resultados esperados referentes à prestação jurisdicional e promover a atualização e uniformização de métodos e práticas administrativas na tramitação dos feitos no Tribunal.
- B) tem como objetivos promover ações inerentes à seleção, à formação inicial e permanente, à integração e ao acompanhamento dos magistrados, servidores, estagiários, voluntários e colaboradores da justiça; acompanhar o desempenho e administrar as carreiras dos servidores; colaborar, no âmbito de sua competência, com os projetos de extensão e de responsabilidade social do Tribunal bem como gerir a informação documental especializada da Instituição.
- C) tem como objetivos contribuir para o incremento da interação do Poder Judiciário com os diversos segmentos da sociedade.
- D) tem como objetivos assegurar que a memória do patrono da Escola seja preservada, responsabilizando-se pela guarda e conservação de seus objetos, medalhas, diplomas e biografia, bem como preservar e perpetuar seu acervo histórico como instrumento pedagógico, contribuindo para a construção da memória do Poder Judiciário de Minas Gerais.

➤ Conhecimentos Específicos

Questão 33

Analise as seguintes afirmativas sobre transações em bancos de dados e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O término da execução de uma transação corresponde a um *commit* ou *roll-back*.
- () A transação deve primeiro fazer as leituras e depois as escritas.
- () A definição da transação deve atualizar explicitamente os índices.
- () As transações podem ser executadas concorrentemente.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

Questão 34

Analise as seguintes afirmativas sobre casos usuais de mapeamento entre modelos ER e relacional e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Uma especialização deve ser mapeada em uma restrição.
- () Um conjunto entidade deve ser mapeado em uma tabela.
- () O mapeamento de um relacionamento depende de sua cardinalidade.
- () O mapeamento não deve explicitar restrições de integridade.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

Questão 35

Analise as seguintes afirmativas sobre dependências funcionais e normalização e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A primeira forma normal considera as dependências transitivas parciais com relação às chaves candidatas.
- () Na segunda forma normal, não existem atributos multivalorados.

- () Toda relação na terceira forma normal está na forma normal de *Boyce-Codd*.
- () O conceito de chave pode ser definido por meio de dependências.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

Questão 36

Analise as seguintes afirmativas sobre a recuperação de um sistema de banco de dados após a ocorrência de falhas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A recuperação é feita a partir de falhas catastróficas ou não-catastróficas.
- () O mecanismo de recuperação do SGBD independe do sistema operacional.
- () O mecanismo de recuperação pode refazer ou desfazer ações.
- () O mecanismo de controle de concorrência independe do mecanismo de recuperação.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

Questão 37

Analise as seguintes afirmativas sobre segurança e autorização em bancos de dados e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A conta do administrador de banco de dados permite a outorga e revogação de privilégios de acesso a outros usuários.
- () O privilégio de escrita também garante o privilégio de leitura.
- () O controle de acesso mandatório com classes de segurança é o mais comum nos SGBDs.
- () O poder de propagação de privilégios de um usuário pode ser controlado.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)

- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

Questão 38

Analise as seguintes afirmativas sobre otimização de consultas em bancos de dados e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Nos SGBDs relacionais, a fase de otimização garante a escolha de estratégias ótimas para execução de consultas.
- () A ordenação de uma tabela normalmente tem impacto na escolha de estratégia de execução de consultas.
- () A existência de índices tem impacto no processo de otimização.
- () O espaço de *buffers* normalmente não tem impacto no desempenho dos algoritmos de junção.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

Questão 39

As opções seguintes são exemplos de restrições de integridade em um sistema de banco de dados relacional, **EXCETO**

- A) chave estrangeira.
- B) cláusula *check*.
- C) trancamento.
- D) unicidade.

Questão 40

Indique a alternativa que corresponde a uma restrição **INCORRETA** na definição de tabelas (comando *create table* do SQL-2):

- A) *match*
- B) *foreign key*
- C) *not null*
- D) *unique*

Questão 41

As opções seguintes são restrições de tabela do SQL-2, **EXCETO**

- A) unicidade.
- B) referencial.
- C) cláusula *check*.
- D) opção *guarded*.

Questão 42

Indique a alternativa correspondente ao item cuja definição é uma responsabilidade típica do administrador de Banco de Dados.

- A) Aplicativo
- B) Entidades fracas
- C) Norma de cópia
- D) Projeto conceitual

Questão 43

Considerando o atendimento de padrões, é **CORRETO** afirmar que a implementação de PL/SQL dos SGBDs Oracle em suas várias versões atende

- A) boa parte do padrão SQL que especifica a implementação física.
- B) boa parte dos conceitos do padrão SQL que define características “objeto-relacionais”.
- C) pequena parte do nível “Entry SQL” do padrão SQL-2.
- D) pequena parte do nível imediatamente acima do “Entry SQL” do padrão SQL-2.

Questão 44

Várias das versões do SGBD Oracle envolvem os seguintes tipos de arquivo, **EXCETO**

- A) arquivo de controle, contendo nomes de bancos de dados, localização etc.
- B) arquivo de dados, contendo os dados efetivamente.
- C) arquivo de *log*, relacionado a recuperação.
- D) arquivo de processos, contendo os processos de usuários.

Questão 45

Considerando a correspondência mais adequada entre elementos de diagramas de classe da UML e elementos do modelo ER, é **INCORRETO** afirmar que

- A) classe corresponde a entidade.
- B) associação corresponde a relacionamento.

- C) método corresponde a procedimento armazenado.
- D) atributo de classe corresponde a atributo de entidade.

Questão 46

Indique a alternativa em que o trecho de consulta pode definir uma visão atualizável no SQL-2.

- A) SELECT ... GROUP BY...
- B) SELECT ... HAVING...
- C) SELECT ... INNER JOIN...
- D) SELECT DISTINCT...

Questão 47

Considerando os modelos de maturidade (por exemplo: SW-CMM e CMMI) para organização desenvolvedora de *software*, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a gerência de mudanças tecnológicas é uma área mais básica do que a gerência de configuração.
- B) a gerência de requisitos é uma área mais básica do que a engenharia de produtos de *software*.
- C) o planejamento de projetos é uma área mais básica do que o planejamento de treinamentos.
- D) os aspectos gerenciais têm prioridade sobre os aspectos técnicos do desenvolvimento.

Questão 48

As opções abaixo correspondem a práticas relevantes à área de Gerência de Requisitos nos modelos de maturidade no desenvolvimento de *software*, **EXCETO**

- A) identificação de inconsistências.
- B) manutenção da rastreabilidade.
- C) obtenção de comprometimento com os requisitos.
- D) uso dos requisitos para produzir estimativas.

Questão 49

Indique a opção correspondente a um tipo **INCORRETO** de junção no SQL-2.

- A) INNER
- B) INTERVAL
- C) LEFT OUTER
- D) RIGHT OUTER

Questão 50

As opções abaixo correspondem a importantes aspectos para manutenção de um *software*, **EXCETO**

- A) análise de impacto das mudanças.
- B) complexidade da execução dos testes de mutação.
- C) complexidade do *software*.
- D) testes de regressão.

PCI Concursos

Questão 51

Considerando a disciplina de teste no desenvolvimento de sistemas, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o teste alfa é feito no ambiente de desenvolvimento.
- B) o teste avalia a qualidade do produto.
- C) o teste de aceitação verifica o sistema em termos dos requisitos.
- D) o teste de unidade é feito no ambiente final do produto.

Questão 52

Considerando a subcontratação de desenvolvimento de *software*, conforme prescrito nos diversos modelos de maturidade, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a chamada de propostas deve incluir a lista de revisões conjuntas.
- B) a preparação dos requisitos de contrato envolve a definição dos critérios para remuneração do contratado.
- C) o contratado deve especificar o processo de desenvolvimento.
- D) o contrato deve prever aspectos relacionados à gestão de configuração.

Questão 53

O valor adquirido é uma métrica útil para monitoração

- A) do progresso de um projeto.
- B) da estabilidade dos requisitos.
- C) do impacto dos riscos.
- D) do nível de integridade.

Questão 54

Considerando o diagrama de casos de uso da UML, é **INCORRETO** afirmar que

- A) existe somente um tipo de relacionamento entre atores.
- B) existe somente um tipo de relacionamento entre casos de uso.
- C) pode ser especificada a generalização entre atores.
- D) pode ser especificada a generalização entre casos de uso.

Questão 55

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, relacionando os termos com a possibilidade de sua presença na definição de tabela (create table do SQL-2).

COLUNA I

COLUNA II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. <i>Foreign key</i> | () não pode estar presente neste contexto. |
| 2. <i>Primary key</i> | () pode estar presente mais de uma vez. |
| 3. <i>Assertion</i> | () só pode estar presente uma vez. |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3)
- B) (2) (1) (3)
- C) (3) (1) (2)
- D) (2) (3) (1)

PCI Concursos

Questão 56

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, relacionando os elementos com os diagramas da UML em que sua presença é mais usual.

COLUNA I

1. Linha de vida (*lifeline*)
2. Nodo inicial (*initial node*)
3. Ponto de extensão

COLUNA II

- () Diagrama de Atividade
- () Diagrama de Seqüência
- () Diagrama de Casos de Uso

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3)
- B) (2) (1) (3)
- C) (3) (1) (2)
- D) (2) (3) (1)

Questão 57

Analise as seguintes afirmativas sobre a especificação do tempo de verificação de restrições no SQL-2 e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O tempo de verificação não pode ser alterado ao longo de uma transação.
- () INITIALLY DEFERRED e NOT DEFERRABLE são mutuamente exclusivos.
- () O default é INITIALLY DEFERRED.
- () Após a definição, uma restrição está no modo imediato ou no modo adiado.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

Questão 58

Considerando as condições que devem estar presentes numa solução para acesso à região crítica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) só pode haver um único processo executando dentro da região crítica.
- B) um processo pode estimar a velocidade de acesso à memória em que está a região crítica.
- C) um processo pode ter que esperar indefinidamente para entrar em sua região crítica.

D) um processo que executa fora da região crítica não pode bloquear outro processo.

Questão 59

Considerando-se o escalonamento de processos em sistemas operacionais, é **INCORRETO** afirmar

- A) que a suspensão de um processo em um instante arbitrário, para que outro passe a executar, pode levar a uma condição de corrida.
- B) que, no escalonamento por prioridade, as prioridades dos processos são definidas de forma estática.
- C) que o escalonamento preemptivo permite suspender temporariamente um processo.
- D) que o escalonador, que usa a política *round robin*, mantém uma lista de processos prontos para executar.

Questão 60

Considerando a arquitetura de gerenciamento de rede presente no padrão SNMP, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a comunicação entre as entidades de gerenciamento, gerente e agentes é, em geral, feita usando a própria infra-estrutura de comunicação.
- B) é necessário haver um protocolo de comunicação entre gerente e agente para troca de informações.
- C) existe um relacionamento entre gerente e um ou mais agentes.
- D) os agentes somente enviam informações quando solicitadas pelo gerente.